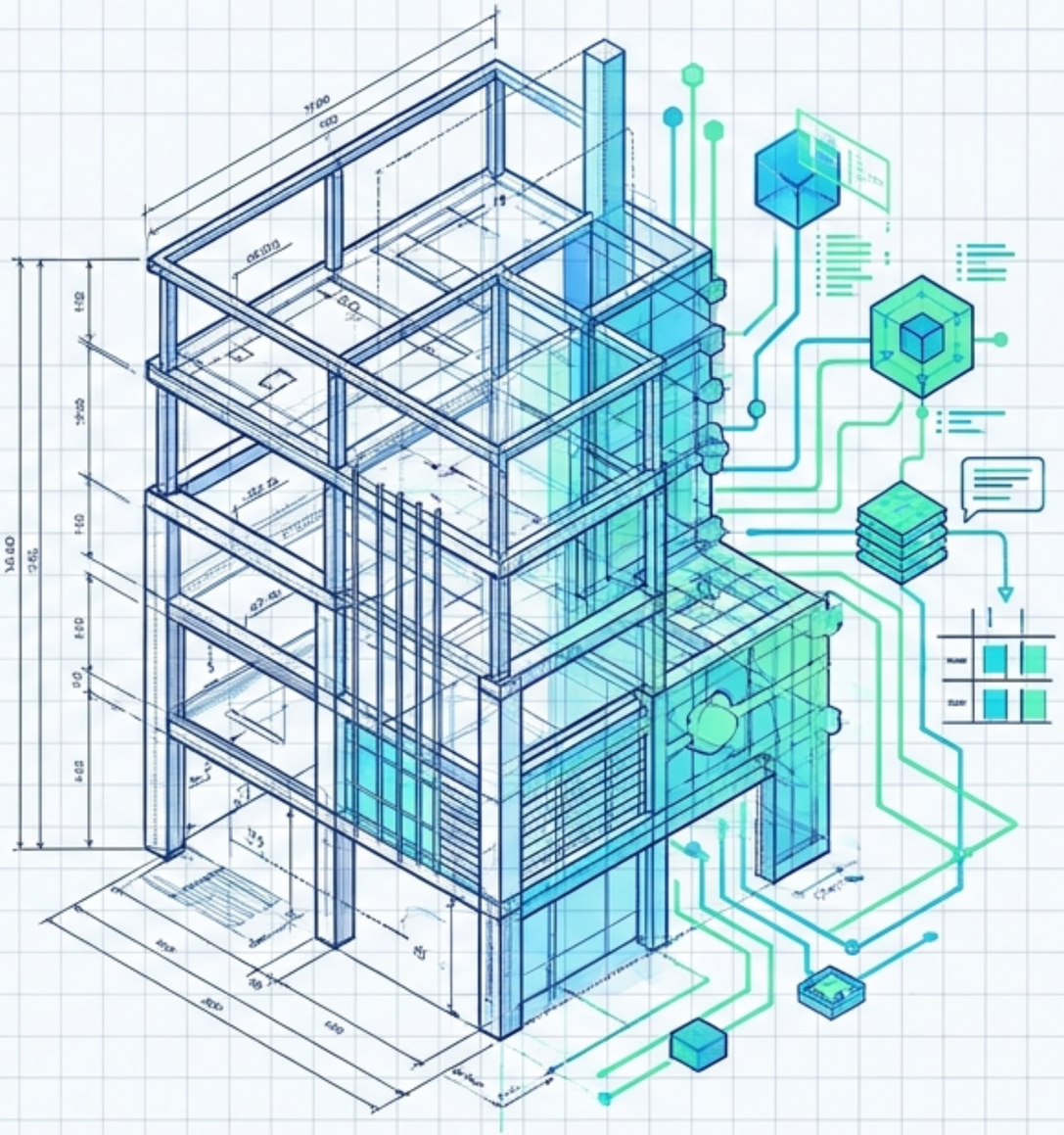
Portal de Compras Públicas

# A Nova Era das Contratações: Guia Visual da Lei das Estatais (13.303/2016)

## Simplificando processos, governança e inovações no Portal de Compras Públicas.

Material de leitura baseado nas masterclasses da Escola de Licitações.



Gemini Notebook

# O Desafio Constitucional: Equilíbrio e Agilidade

## A Origem

Art. 173 da CF exige um estatuto próprio para alinhar estatais à realidade mercadológica.

## O Desafio

Como competir com gigantes privados estando amarrado à burocracia tradicional?



**Velocidade Privada**

Competitividade no Livre Mercado




**Controle Público**

Rigor no Dinheiro Público

## A Solução

Um marco regulatório que funde agilidade operacional com governança corporativa rígida.

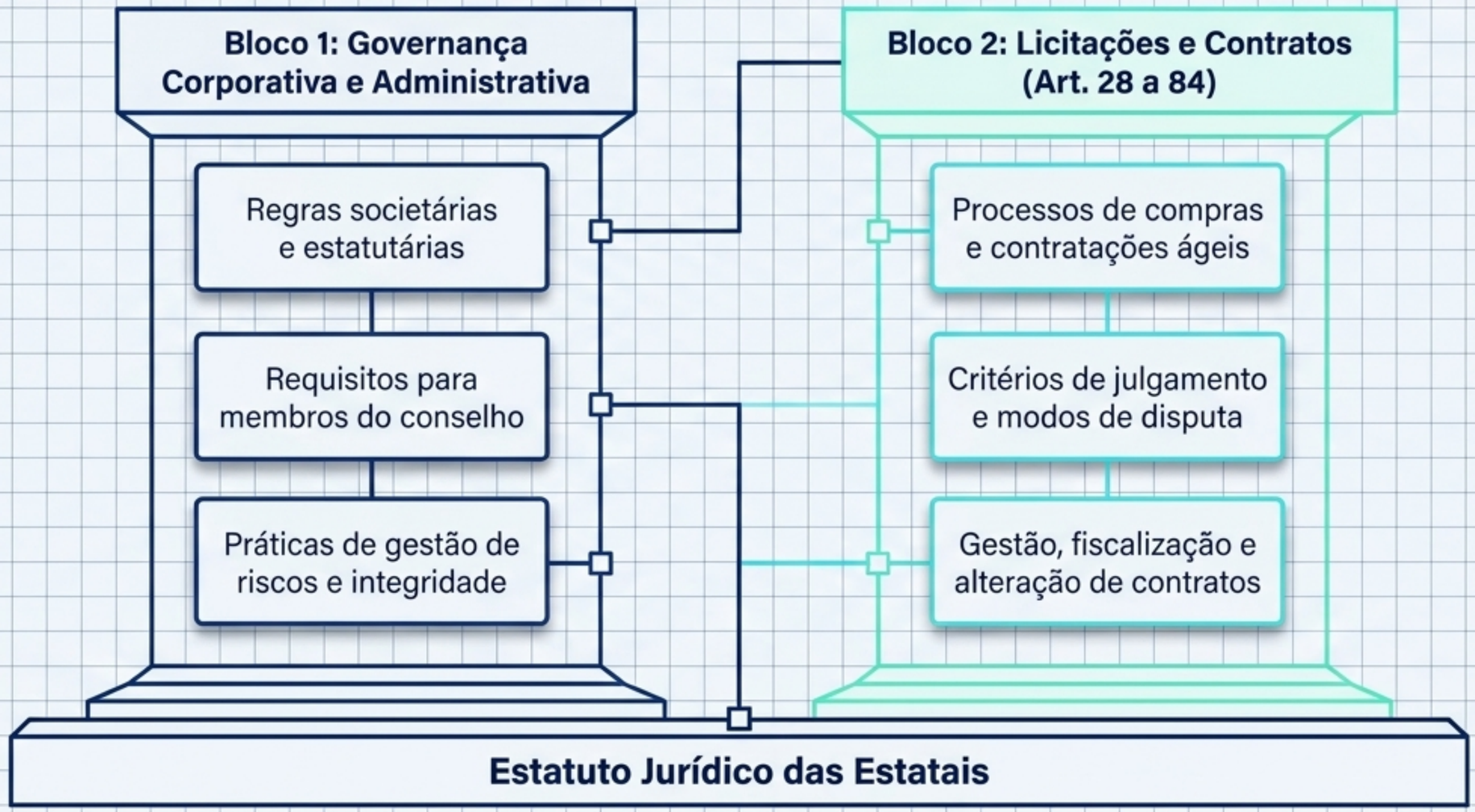
**Controle Público**

Rigor no Dinheiro Público

Gemini Notebook

# A Anatomia da Lei 13.303

Dividida estruturalmente em dois grandes blocos modulares




Gemini Notebook

# Matriz de Atores: Quem Joga Este Jogo?

| | Empresa Pública | Sociedade de Economia Mista |
|---|---|---|
| Natureza do Capital | 100% Público (União, Estado, Município) | Misto (Público + Privado) |
| Forma Jurídica | Qualquer formato admitido em lei | Obrigatoriamente Sociedade Anônima (S/A) |
| Foro Judicial | Justiça Federal (para federais) | Justiça Estadual Comum |
| Exemplos Práticos | Caixa Econômica, Correios, BNDES | Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras |

**Nota:** Ambas as entidades necessitam de prévia autorização legislativa para serem criadas.

Gemini Notebook

# O DNA das Estatais: Compilando Inovações

A 13.303 não inventou a roda, ela otimizou o código das contratações.




Evolução da Administração Pública

Gemini Notebook

# Árvore de Decisão: Quando NÃO Licitar?

**Necessidade de Contratação**

## Licitação Dispensada (Art. 28)

- Há monopólio ou exploração direta da atividade-fim? (Ex: Petrobras explorando petróleo) → **Dispensada**
- O parceiro possui características únicas e intransferíveis? → **Dispensada**

## Licitação Dispensável (Art. 29)

| | |
|---|---|
| Obras e Serviços de Engenharia | **Até R$ 100.000,00** |
| Outros Serviços e Compras em Geral | **Até R$ 50.000,00** |

**Insight:** Estes limites serviram de base direta para o Art. 75 da Nova Lei de Licitações (14.133).

Gemini Notebook

# Mecanismos de Agilidade: Fases e Orçamento

## A Lógica da Inversão de Fases




Máxima eficiência. A estatal analisa apenas a documentação do primeiro colocado, poupando tempo valioso.

## O Paradigma do Orçamento Sigiloso

A Regra: **Sigiloso**

Focado em obter propostas reais do mercado. Exige justificativa para tornar público.

A Exceção: **Aberto**

Obrigatório apenas quando o critério for Maior Desconto.

**Prazos de Divulgação (Art. 39)**

- **Bens:** Mínimo de 5 dias
- **Serviços:** Mínimo de 10 dias

Gemini Notebook

# As Regras do Jogo: Julgamento e Disputa

## Critérios de Julgamento (Art. 54)

- Menor Preço
- Maior Desconto
- Melhor Técnica
- Técnica + Preço
- Melhor Conteúdo Artístico
- Maior Oferta de Preço
- Maior Retorno Econômico
  Inovação

## Modos de Disputa



### Aberto

Lances visíveis. Ideal para bens e serviços comuns.



### Fechado

Propostas únicas e sigilosas. Ideal para projetos complexos.

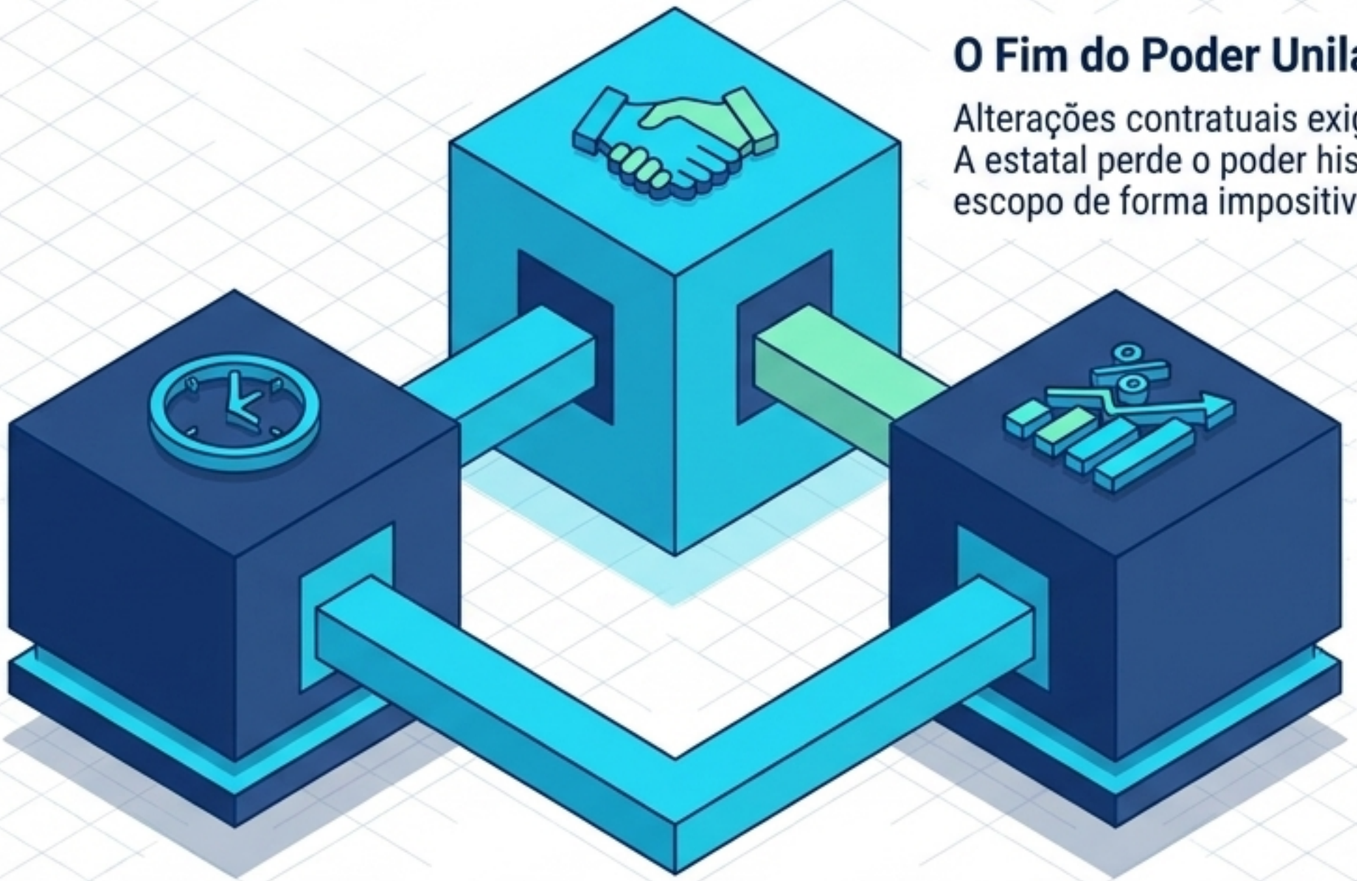
## A Regra da Negociação (Art. 57)

Permite negociar diretamente com o 1º colocado para baixar preço. Se não houver acordo, a estatal pode avançar a negociação aos próximos colocados em busca do maior desconto real.

Gemini Notebook

# As Regras de Ouro dos Contratos

Proteção jurídica e o fim das imposições unilaterais.



### **O Fim do Poder Unilateral** (Art. 72)

Alterações contratuais exigem acordo mútuo. A estatal perde o poder histórico de alterar o escopo de forma impositiva, garantindo paridade.

### **A Regra do Prazo** (Art. 71)

Duração base de até 5 anos. Admitidas exceções estritas mediante o regulamento interno da estatal.

### **A Margem de Ajuste** (Art. 81)

Acréscimos ou supressões de até 25% no quantitativo. Focado na flexibilidade sem obrigatoriedade de aceite unilateral.

**Contratações Especiais:** A lei consagra o regime de Contratação Integrada e Semi-integrada (Art. 42), focado na entrega de soluções completas.

Gemini Notebook

# O Escudo da Governança

Flexibilidade não é farra: velocidade exige controle.



## O Princípio: Gestão de Riscos (Art. 6º)

### Controle de Capital Público

Operar sob o Direito Privado traz agilidade mercantil, mas exige controles severos por envolver acionistas e orçamento estatal.

### Fiscalização Contínua

Auditoria exata sobre o serviço prestado, quantitativo executado e qualidade da entrega final.

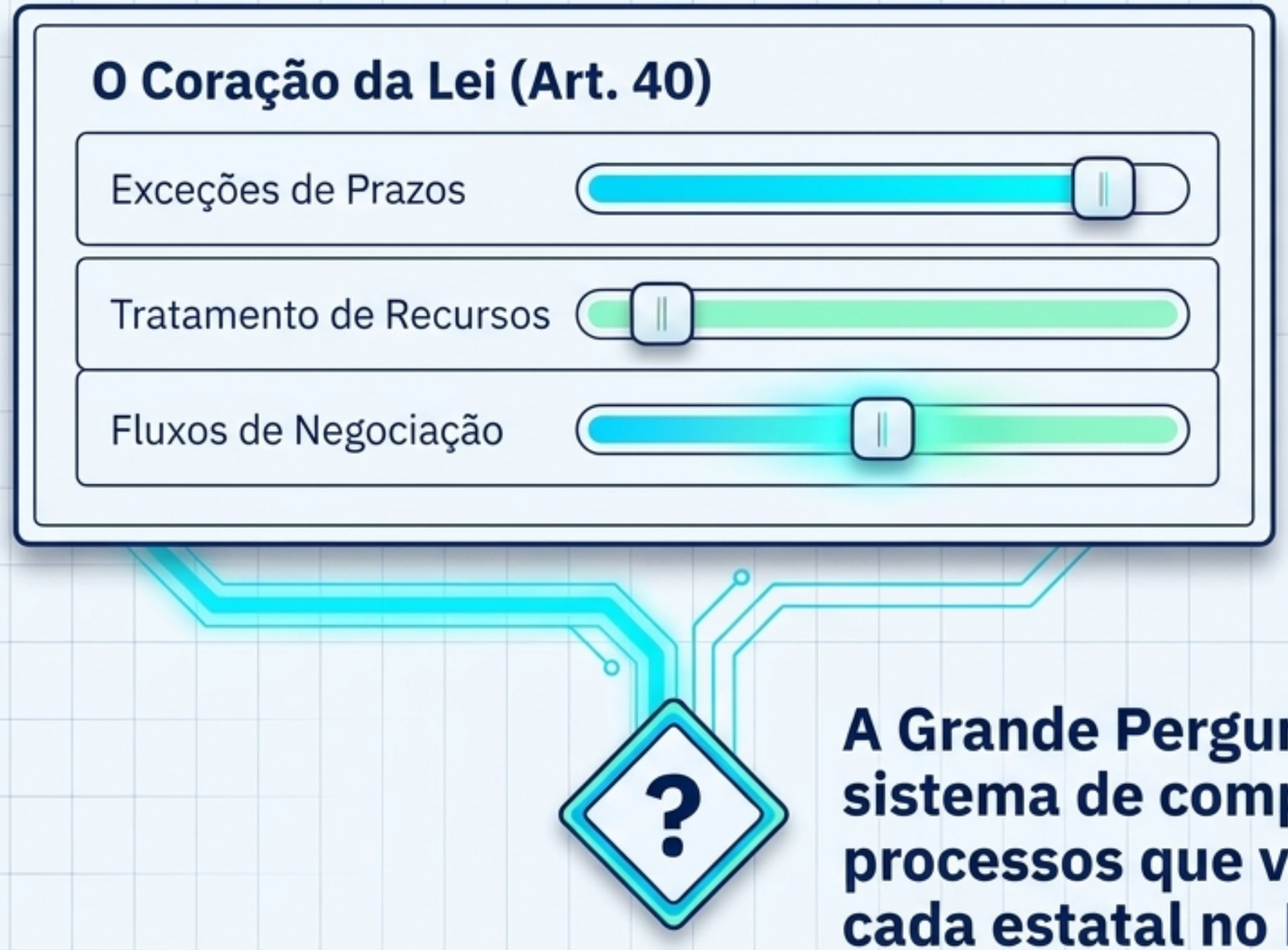
### Matriz de Rastreabilidade

Não se trata de contratar livremente, mas de contratar rápido garantindo rastreabilidade completa e compliance jurídico.

Gemini Notebook

# A Flexibilidade do Regulamento Interno

O clímax da lei: a customização do processo.




A 13.303 afasta expressamente o engessamento da Lei 8.666. Cada estatal pode publicar seu próprio Regulamento de Licitações e Contratos.

**A Grande Pergunta de Negócios: Como criar um sistema de compras eletrônicas capaz de rodar processos que varianm conforme o regimento de cada estatal no Brasil?**

Gemini Notebook

# A Tecnologia Encontra a Lei

Transformando o Artigo 40 em código executável.

**O sistema se dobra à lei da estatal, e não a estatal ao sistema.**




## Customização Recursal

Parametrização para receber recursos antes ou depois da habilitação, moldando-se estritamente ao Regimento Interno local.

## Inteligência de Prazos

Cálculo automático de dias úteis, isolando fins de semana e parametrizando feriados específicos do município da estatal.

## Documentação Parametrizada

Possibilidade de criar e embarcar declarações customizadas específicas do órgão diretamente na plataforma.

Gemini Notebook

# Educação Continuada e Ecossistema

O melhor sistema do mundo exige a melhor capacitação.

## Escola de Licitações do Portal

### Encontros Semanais

Aulas práticas às segundas-feiras, 10h30. Capacitação na plataforma e na legislação com Luiza e Danielle.



### Muito Além do Software

Uma roda de conversa nacional para troca de experiências operacionais e discussão de viabilidade jurídica de regras internas.



### Ecossistema Vivo

Compradores da Paraíba, Minas Gerais, Pará e Brasília desenhando juntos as melhores práticas e moldando a plataforma.



### Apoio Lado a Lado

Suporte dedicado tanto para os entes compradores quanto para os fornecedores participarem com total segurança jurídica.

Gemini Notebook

# “Conhecimento e capacitação são a chave. Porém, se não forem colocados em prática, porta alguma se abrirá.”

– Alison Marcondes

**Podcast:** Pó de Licitar
(Focado no Fornecedor)

**Podcast:** Compras Públicas na Prática
(Focado no Comprador)

**Cursos EAD:**
Escola de Licitações

**FAZER SIMPLES TRANSFORMA.**

Gemini Notebook